

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA CONCURSOS DE MAGISTRATURA

Direito Financeiro e Tributário — Tributação Internacional e Normas Gerais de Direito Financeiro

Curadoria elaborada para preparação à Magistratura Estadual — banca FGV

Data da curadoria: 04 de setembro de 2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Período coberto: junho/2021 a junho/2026 (RG, repetitivos e controle concentrado) | junho/2023 a junho/2026 (casos isolados)

Abrange a divisão (L2) da taxonomia: Normas Gerais de Direito Financeiro (orçamento e emendas parlamentares, renúncia de receita, LRF/despesa de pessoal, FPE/FPM, vinculação de recursos, precatórios e dívida pública, impenhorabilidade de recursos vinculados, regime de recuperação fiscal). NOTA: não foram localizados, na fonte consultada, julgados específicos sobre "Tributação Internacional" (bitributação, preços de transferência, tratados para evitar dupla tributação) — ver observação metodológica no relatório de encerramento desta rodada.

Sumário

Direito Financeiro e Tributário — Normas Gerais de Direito Financeiro

Orçamento Secreto, Emendas Parlamentares e Iniciativa Orçamentária

O chamado orçamento secreto é inconstitucional

Ficam suspensas as emendas Pix apresentadas por parlamentares ao Orçamento da União até que o Congresso crie regras de transparência e rastreabilidade

O Chefe do Poder Executivo possui a iniciativa exclusiva em matéria orçamentária; emendas parlamentares só são válidas se tiverem pertinência com o projeto original

Constituição estadual pode prever que as emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da RCL do exercício anterior

É inconstitucional a emenda à constituição estadual, de iniciativa parlamentar, que fixa reajuste automático das propostas orçamentárias dos demais Poderes e órgãos autônomos

Renúncia de Receita e Estimativa de Impacto Orçamentário (art. 113 do ADCT)

É inconstitucional a lei que prorroga benefício fiscal ou amplia renúncia de receita sem a estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT

É inconstitucional dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal que proíbe a concessão, no último ano de legislatura, de isenções, anistias, remissões e outros benefícios fiscais

Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)

Despesas com inativos e o imposto de renda retido na fonte (IRRF) devem ser incluídos no limite de gastos dos Estados com pessoal

É inconstitucional lei que aumenta a despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária e sem autorização específica na LDO

Lei estadual não pode conceder vantagens e aumento de vencimentos a servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro

A progressão funcional não está elencada no rol de proibições do art. 22, parágrafo único, da LRF (limite prudencial)

Não podem ser realizadas junto a instituições financeiras estatais operações financeiras com a finalidade de obtenção de crédito para pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista

As despesas do Ministério Público da União custeadas com receitas próprias não se submetem ao teto de gastos instituído pelo Novo Arcabouço Fiscal (LC 200/2023)

Receitas próprias vinculadas ao custeio de atividades específicas do Poder Judiciário da União não se submetem ao teto de gastos da LC 200/2023

É indispensável a efetiva participação do Poder Judiciário e do Ministério Público no ciclo orçamentário, não podendo ser imposta limitação de despesas unilateralmente pelo Executivo

É inconstitucional lei distrital ou estadual que estabeleça que determinadas situações não se enquadram na previsão do § 1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE/FPM) e Repartição Constitucional de Receitas

É inconstitucional norma de lei complementar que distribui os recursos do FPE entre os entes da Federação sem a devida promoção do equilíbrio socioeconômico

É inconstitucional decisão normativa do TCU que altera os coeficientes usados no cálculo das cotas do FPM em desacordo com a LC 165/2019

Os limites de comprometimento do FPM previstos na Lei 9.639/1998 só valem para os parcelamentos regidos por essa lei, e não para o bloqueio decorrente de inadimplência previdenciária comum

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem direito à arrecadação do IR retido na fonte incidente sobre rendimentos que eles próprios pagam

É inconstitucional lei estadual que diga como os Municípios deverão aplicar os recursos recebidos a título de repasse do ICMS

Vinculação Mínima de Recursos e Orçamento Impositivo

É inconstitucional orçamento impositivo previsto na Constituição estadual antes das Emendas Constitucionais 86/2015 e 100/2019

[A EC 86/2015, que alterou a fórmula de cálculo das aplicações mínimas de recursos na área da saúde, não violou o direito essencial à saúde](#)

Precatórios, Dívida Pública e Depósitos Judiciais

[É inconstitucional o regime de parcelamento de precatórios previsto no art. 78 do ADCT](#)

[É inconstitucional lei estadual que preveja que o Estado possa utilizar, para pagamento de precatórios, valores de depósitos judiciais e administrativos de empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais](#)

[É constitucional a LC 151/2015, que autoriza o uso de um percentual dos depósitos judiciais para pagamentos do Poder Público](#)

[É inconstitucional lei estadual que permita ao Poder Executivo usar depósitos judiciais de tributos estaduais e seus acessórios, sem qualquer formalidade](#)

[É inconstitucional norma estadual que dispõe sobre valores correspondentes a depósitos judiciais e extrajudiciais de terceiros, em que o ente federado não é parte interessada](#)

[É constitucional o art. 1º, § 8º, da LC 156/2016, que exige dos Estados/DF a desistência de ações judiciais para a concessão de prazo adicional para pagamento de dívidas refinanciadas com a União](#)

Impenhorabilidade e Proteção de Recursos Públicos Vinculados

[São inconstitucionais as decisões judiciais que determinam a constrição de receitas públicas da saúde vinculadas ao pagamento de contratos de gestão firmados entre o Estado e uma organização social](#)

[É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos federais transferidos às Associações de Pais e Professores \(APPs\) pelo FNDE para a implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola](#)

[São inconstitucionais atos de constrição, por decisão judicial, do patrimônio de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial](#)

[É inconstitucional a decisão judicial que bloqueia recursos vinculados a convênio firmado entre o Estado e a União para pagar dívidas estranhas ao objeto do convênio](#)

Regime de Recuperação Fiscal e Gestão de Fundos Públicos

[É constitucional o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal \(LC 159/2017\), bem como a norma da LRF que inclui despesas com inativos e pensionistas no cômputo da despesa total com pessoal](#)

[Estado criou fundo de infraestrutura logística custeado por contribuição vinculada ao ICMS; é constitucional lei posterior que permite o uso dos recursos para pagar dívidas de empréstimos contraídos para a mesma finalidade](#)

[É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário \(FOT\)](#)

Direito Financeiro e Tributário — Normas Gerais de Direito Financeiro

Orçamento Secreto, Emendas Parlamentares e Iniciativa Orçamentária

O chamado orçamento secreto é inconstitucional

Orçamento Secreto, Emendas Parlamentares e Iniciativa Orçamentária

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 850/DF, ADPF 851/DF, ADPF 854/DF e ADPF 1.014/DF | **Relator:** Rosa Weber |

Data: 19/12/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É vedada a utilização das emendas do relator-geral do orçamento ("emendas RP9") com a finalidade de criar novas despesas ou de ampliar as programações previstas no projeto de lei orçamentária anual, uma vez que elas se destinam, exclusivamente, a corrigir erros e omissões (art. 166, § 3º, III, alínea "a", da CF/88).

 **Resumo do caso:** Diversos partidos ajuizaram ADPFs contra a prática que ficou conhecida como "orçamento secreto": um esquema em que o relator-geral do orçamento, em conjunto com a Chefia do Poder Executivo, direcionava recursos vultosos por meio de emendas ("RP9") sem identificação do parlamentar autor, sem obrigatoriedade de execução e sem os mecanismos de transparência e rastreabilidade exigidos para as emendas individuais e de bancada. O STF reconheceu que essa prática viola os princípios da transparência orçamentária, da eficiência, do federalismo fiscal e da separação de Poderes, e fixou que as emendas do relator-geral só podem servir para corrigir erros e omissões do projeto de lei orçamentária, não para criar despesas novas ou ampliar programações — pondo fim à prática do orçamento secreto e reorientando o fluxo de recursos para as emendas individuais e de bancada, sujeitas a regras de transparência e rastreabilidade.

 **Conexões:** ADPF 854/850/851 MC-Ref (STF, 10/11/2021) e ADPF 850/851/854 MC-Ref-Ref (STF, 16/12/2021) — decisões interinas que suspenderam a execução do orçamento secreto antes do julgamento de mérito; ADPF 854 Ref-quinto/DF (02/03/2026) — decisão de monitoramento reafirmando que suplentes que assumem mandato parlamentar têm direito à vinculação das emendas orçamentárias já apresentadas pelo titular substituído; art. 166, §§ 3º a 20, CF/88 (regime das emendas parlamentares individuais e de bancada, pós-EC 100/2019 e EC 105/2019).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11358/o-chamado-orcamento-secreto-e-inconstitucional>

Data da consulta: 04/09/2026

Ficam suspensas as emendas Pix apresentadas por parlamentares ao Orçamento da União até que o Congresso crie regras de transparência e rastreabilidade

Orçamento Secreto, Emendas Parlamentares e Iniciativa Orçamentária

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.688 MC-Ref/DF, ADI 7.695 MC-Ref/DF e ADI 7.697 MC-Ref/DF | **Relator:** Flávio

Dino | **Data:** 19/08/2024

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar suspendendo a execução das "emendas Pix" (transferências especiais do art. 166-A da CF/88), diante da plausibilidade jurídica da alegada inexistência de instrumentos de planejamento e de mecanismos adequados de controle dessas transferências, e do risco de dano ao erário e à ordem constitucional

caso a prática continue sem ferramentas que assegurem transparência e rastreabilidade (art. 163-A, CF/88).

 **Resumo do caso:** A ABRAJI, a Procuradoria-Geral da República e o PSOL ajuizaram ADIs contra dispositivos introduzidos pelas Emendas Constitucionais 86/2015, 100/2019, 105/2019 e 126/2022, que alteraram o regime orçamentário nacional. A controvérsia girou em torno das chamadas "emendas Pix": recursos transferidos diretamente aos Estados, DF e Municípios por meio de emendas individuais impositivas de deputados e senadores (transferência especial do art. 166-A, I, CF/88), sem que o ente federado beneficiário precisasse prestar contas específicas sobre sua aplicação, ao contrário do que ocorre com as transferências voluntárias comuns. O STF, em medida cautelar, suspendeu a execução dessas emendas até que fossem criadas regras efetivas de transparência, rastreabilidade e prestação de contas, atuando de forma incisiva no controle da execução orçamentária.

 **Conexões:** Art. 166-A, CF/88 (transferências especiais); ADPF 850/851/854/1.014 (orçamento secreto — mesma preocupação com opacidade na execução de emendas parlamentares); Lei Complementar 210/2024, editada pelo Congresso em resposta a esta decisão, para regulamentar a transparência das emendas Pix.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12991/ficam-suspensas-as-emendas-pix-apresentadas-por-parlamentares-ao-orcamento-da-uniao-ate-que-o-congresso-nacional-edite-normas-de-transparencia-e-rastreabilidade-dessas-transferencias>

Data da consulta: 04/09/2026

O Chefe do Poder Executivo possui a iniciativa exclusiva em matéria orçamentária; emendas parlamentares só são válidas se tiverem pertinência com o projeto original

Orçamento Secreto, Emendas Parlamentares e Iniciativa Orçamentária

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.643 MC-Ref/PB | **Relator:** Alexandre de Moraes | **Data:** 18/06/2024

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Há plausibilidade jurídica no direito alegado quando dispositivos impugnados decorrem de emenda parlamentar apresentada sem a necessária pertinência com o projeto de lei orçamentária originariamente proposto pelo Chefe do Poder Executivo, e há perigo da demora diante das incertezas geradas sobre a regular execução orçamentária e financeira.

 **Resumo do caso:** O Governador da Paraíba enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) para o novo quadriênio. O Legislativo inseriu dois parágrafos estranhos ao projeto original: um fixando prazos específicos para execução de emendas individuais destinadas aos Municípios, outro criando prazo para alteração do "campo Meta Específica" das emendas impositivas. O Governador vetou os dispositivos, mas a Assembleia derrubou o veto. O STF, em cautelar, suspendeu os dispositivos por ausência de pertinência temática com o projeto original, reafirmando que a iniciativa em matéria orçamentária é privativa do Chefe do Executivo e que emendas parlamentares só são válidas quando guardam relação com o projeto de lei apresentado, sem inovar em matéria estranha a ele.

 **Conexões:** Art. 165, CF/88 (iniciativa privativa do Executivo para leis orçamentárias); ADI 7.493 MC-Ref/MT (mesma lógica de limites às emendas parlamentares impositivas); ADI 7.868/PB (reserva de iniciativa em matéria orçamentária).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12786/o-chefe-do-poder-executivo-possui-a-iniciativa-exclusiva-em-materia-orcamentaria-emendas-parlamentares-so-sao-validas-se->

[tiverem-pertinencia-com-o-projeto-apresentado-e-se-nao-interferirem-excessivamente-na-execucao-orcamentaria](#)

Data da consulta: 04/09/2026

 Constituição estadual pode prever que as emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da RCL do exercício anterior

Orçamento Secreto, Emendas Parlamentares e Iniciativa Orçamentária

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.493 MC-Ref/MT | **Relator:** Dias Toffoli | **Data:** 20/02/2024

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É válida norma de Constituição estadual que reproduz o limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior para as emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária, observado que metade desse percentual deve ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, em harmonia com o art. 166, § 9º, da CF/88.

 **Resumo do caso:** O art. 166, § 9º, da CF/88 prevê que as emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária sejam aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, com metade desse percentual destinada a ações e serviços públicos de saúde. O Estado de Mato Grosso, por emenda à sua Constituição, reproduziu essa regra para as emendas parlamentares estaduais. O STF validou a norma estadual, por reproduzir fielmente o modelo federal de orçamento impositivo, sem inovar em sentido incompatível com a Constituição Federal.

 **Conexões:** Art. 166, § 9º, CF/88 (orçamento impositivo federal); ADI 7.643 MC-Ref/PB (limites às emendas parlamentares); regime de orçamento impositivo introduzido pelas ECs 86/2015 e 100/2019.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12451/ce-pode-prever-que-as-emendas-individuais-ao-projeto-de-lei-orcamentaria-de-execucao-obrigatoria-serao-aprovadas-no-limite-de-2-da-rcl-do-exercicio-anterior-mas-devera-determinar-que-metade-desse-percentual-e-destinado-a-aco-es-e-servicos-publicos-de-saude>

Data da consulta: 04/09/2026

 É inconstitucional a emenda à constituição estadual, de iniciativa parlamentar, que fixa reajuste automático das propostas orçamentárias dos demais Poderes e órgãos autônomos

Orçamento Secreto, Emendas Parlamentares e Iniciativa Orçamentária

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.868/PB | **Relator:** Dias Toffoli | **Data:** 19/06/2026

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional, por usurpar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em matéria orçamentária, emenda à Constituição estadual, de iniciativa parlamentar e promulgada sem a participação do Governador, que determina reajuste automático das propostas orçamentárias dos demais Poderes e órgãos autônomos.

 **Resumo do caso:** A Emenda Constitucional estadual nº 61/2023, de iniciativa parlamentar e promulgada sem participação do Governador, acrescentou dispositivo à Constituição da Paraíba determinando que as propostas orçamentárias anuais do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública correspondessem aos orçamentos do exercício

vigente acrescidos de correção automática. O Governador ajuizou ADI sustentando usurpação de sua iniciativa privativa em matéria orçamentária. O STF concordou, declarando inconstitucional o dispositivo por violar a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo sobre a lei orçamentária anual (art. 165, CF/88).

 **Conexões:** Art. 165, CF/88 (iniciativa privativa do Executivo); ADI 7.643 MC-Ref/PB (mesma lógica de reserva de iniciativa em matéria orçamentária).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14854/e-inconstitucional-a-emenda-a-constituicao-estadual-de-iniciativa-parlamentar-que-fixa-reajuste-automatico-das-propostas-orcamentarias-dos-demaais-poderes-e-dos-orgaos-autonomos>

Data da consulta: 04/09/2026

Renúncia de Receita e Estimativa de Impacto Orçamentário (art. 113 do ADCT)

É inconstitucional a lei que prorroga benefício fiscal ou amplia renúncia de receita sem a estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT

Renúncia de Receita e Estimativa de Impacto Orçamentário (art. 113 do ADCT)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.633/DF | **Relator:** Cristiano Zanin | **Data:** 30/04/2026

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É formalmente inconstitucional lei que prorroga benefício fiscal ou amplia renúncia de receita sem a estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT, incluído pela EC 95/2016 (regra de ouro do teto de gastos e da responsabilidade fiscal).

 **Resumo do caso:** A Lei nº 14.784/2023 prorrogou até 31/12/2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e reduziu a alíquota da contribuição previdenciária patronal de Municípios, sem a estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT. No dia seguinte, o Presidente da República editou MP revogando os benefícios recém-prorrogados, mas o Presidente do Congresso fez prorrogação seletiva da MP, mantendo em vigor os dispositivos que interessavam aos Municípios. O Presidente da República ajuizou ADI sustentando violação ao bloco de sustentabilidade fiscal. O STF declarou a inconstitucionalidade formal da lei, por ausência da estimativa de impacto exigida pelo art. 113 do ADCT.

 **Conexões:** ADI 7.633 MC-Ref/DF (07/10/2024) — decisão cautelar no mesmo processo; ADI 6.303/RR (11/03/2022) — mesma tese do art. 113 do ADCT aplicada a benefício fiscal estadual; art. 113, ADCT (incluído pela EC 95/2016).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14623/e-inconstitucional-a-lei-que-prorroga-beneficio-fiscal-ou-amplia-renuncia-de-receita-sem-a-estimativa-de-impacto-orcamentario-e-financeiro-exigida-pelo-art-113-do-adct>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal que proíbe a concessão, no último ano de legislatura, de isenções, anistias, remissões e outros benefícios fiscais

Renúncia de Receita e Estimativa de Impacto Orçamentário (art. 113 do ADCT)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 4.065/DF | **Relator:** Nunes Marques | **Data:** 02/06/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** O Distrito Federal não pode, por meio de sua Lei Orgânica, estabelecer vedação absoluta à concessão de isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais no último ano de legislatura, pois tal vedação invade a competência da União para editar normas gerais de direito financeiro e tributário e viola a autonomia dos Poderes Legislativo e Executivo distritais.

 **Resumo do caso:** O art. 131, II, da Lei Orgânica do DF proibia a concessão de isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais tributários e previdenciários no último ano de cada legislatura, exceto em casos de calamidade pública. O STF declarou o dispositivo inconstitucional, por entender que compete privativamente à União editar normas gerais de direito financeiro e tributário (art. 24, I, CF/88), não podendo o DF criar, por norma própria, vedação absoluta e genérica a esse tipo de benefício — o controle sobre a responsabilidade fiscal de tais medidas já é feito pelas exigências do art. 113 do ADCT e da LRF, não cabendo a norma distrital duplicar e endurecer esse controle de forma incompatível com a autonomia dos demais Poderes.

 **Conexões:** Art. 24, I, CF/88 (competência concorrente para normas gerais de direito financeiro); art. 113, ADCT (controle de renúncia de receita já existente em nível federal).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13758/e-inconstitucional-dispositivo-da-lei-organica-do-distrito-federal-que-proibe-a-concessao-no-ultimo-ano-de-cada-legislatura-de-isencoes-anistias-remissoes-beneficios-e-incentivos-fiscais-envolvendo-materia-tributaria-e-previdenciaria>

Data da consulta: 04/09/2026

Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)

 Despesas com inativos e o imposto de renda retido na fonte (IRRF) devem ser incluídos no limite de gastos dos Estados com pessoal

Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADC 69/DF | **Relator:** Alexandre de Moraes | **Data:** 01/07/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São constitucionais dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) que incluem, no cálculo dos gastos com pessoal da Administração Pública, as despesas com inativos e pensionistas, bem como o imposto de renda retido na fonte, à luz do regime constitucional de repartição de competências (arts. 24, I, e 169, caput, CF/88) e do equilíbrio federativo.

 **Resumo do caso:** O art. 169 da CF/88 estabelece que a despesa com pessoal ativo e inativo de todos os entes federativos deve respeitar os limites fixados em lei complementar nacional — a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como compete ao ente central regular a matéria de modo geral e uniforme, os entes subnacionais devem obediência ao regramento nacional, inclusive quanto à metodologia de cálculo que inclui inativos, pensionistas e o IRRF retido sobre a folha. O STF julgou procedente a ADC, confirmando a constitucionalidade dessas regras da LRF e afastando tentativas estaduais de excluir tais rubricas do cálculo do limite de gastos com pessoal.

 **Conexões:** Art. 169, CF/88 (limites de gastos com pessoal); ADI 6.892/RJ (Regime de Recuperação Fiscal, mesma lógica de padronização nacional da LRF); ADI 5.598/DF (limite de despesa obrigatória de caráter continuado, art. 18 LRF).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11916/despesas-com-inativos-e-irrf-devem-ser-incluidas-no-limite-de-gastos-dos-estados-com-possal>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional lei que aumenta a despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária e sem autorização específica na LDO

Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ARE 1.477.280/PR | **Relator:** André Mendonça | **Data:** 06/08/2026

Sistemática: Caso isolado (Seção)

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional, por violar o art. 169, § 1º, da CF/88, a edição de lei municipal que, sem prévia dotação orçamentária e sem autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cria ou aumenta despesa de pessoal.

 **Resumo do caso:** O Município de Curitiba editou duas leis reestruturando carreiras da educação (magistério e educação infantil), criando despesa de pessoal sem prévia dotação orçamentária nem autorização específica na LDO. O STF declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que acrescentaram despesa sem lastro orçamentário, reafirmando que o art. 169, § 1º, da CF/88 exige, cumulativamente, prévia dotação orçamentária suficiente e autorização específica na LDO para qualquer aumento de despesa com pessoal, ainda que a criação de cargos ou a reestruturação de carreiras seja, em si, legítima.

 **Conexões:** Art. 169, § 1º, CF/88 (condições para aumento de despesa de pessoal); ADI 6.090/RR (vedação a aumento de vencimentos sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14922/e-inconstitucional-lei-que-aumenta-a-despesa-com-pessoal-sem-previa-dotacao-orcamentaria-e-sem-autorizacao-especifica-na-ldo>

Data da consulta: 04/09/2026

Lei estadual não pode conceder vantagens e aumento de vencimentos a servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro

Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 6.090/RR | **Relator:** Dias Toffoli | **Data:** 13/06/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional, por violar o art. 113 do ADCT, lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos a servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, exigência que, embora dirigida à União pela redação literal do dispositivo, abrange todos os entes federativos.

 **Resumo do caso:** Lei estadual de Roraima criou adicionais de qualificação, de penosidade, de insalubridade e de atividade em comissão, além de fixar o vencimento básico de cargos efetivos de autarquia estadual (Instituto de Terras e Colonização de Roraima), sem qualquer estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O STF declarou a lei inconstitucional, reafirmando que a exigência do art. 113 do ADCT — incluído pela EC 95/2016 — vincula todos os entes federativos, e não apenas a União, para qualquer proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória.

 **Conexões:** Art. 113, ADCT; ARE 1.477.280/PR (mesma lógica de rigor formal para aumento de despesa de pessoal); ADI 7.633/DF (mesma exigência aplicada a renúncia de receita).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11813/lei-estadual-nao-pode-conceder-vantagens-e-aumento-de-vencimentos-a-servidores-publicos-sem-previa-estimativa-de-impacto-orcamentario-e-financeiro>

Data da consulta: 04/09/2026

A progressão funcional não está elencada no rol de proibições do art. 22, parágrafo único, da LRF (limite prudencial)

Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 1.878.849-TO e REsp 1.786.647-DF | **Relator:** Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região) | **Data:** 24/02/2022

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1075

 **Tese fixada / Decisão:** É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superado o limite prudencial de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LC 101/2000.

 **Resumo do caso:** Um servidor público estadual (agente de polícia civil) requereu administrativamente sua progressão funcional, já tendo atendido a todos os requisitos legais. O ente público negou o pedido sob o argumento de que a despesa com pessoal já havia superado o limite prudencial da LRF, o que vedaria a concessão de qualquer vantagem. O STJ, em recurso repetitivo, definiu que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, decorrente de lei, e que essa hipótese já está compreendida na própria exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LRF — que veda apenas a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a título de indenização, mas não a progressão funcional automática prevista em plano de carreira.

 **Conexões:** Art. 22, parágrafo único, LC 101/2000 (limite prudencial e suas exceções); ADI 6.090/RR (vedação a aumento de vencimentos sem estimativa de impacto orçamentário).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9711/a-progressao-funcional-nao-esta-elencada-no-rol-de-proibicoes-do-art-22-paragrafo-unico-da-lrf-limite-prudencial>

Data da consulta: 04/09/2026

Não podem ser realizadas junto a instituições financeiras estatais operações financeiras com a finalidade de obtenção de crédito para pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista

Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.683/RJ | **Relator:** Roberto Barroso | **Data:** 20/04/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** A "regra de ouro" das finanças públicas (art. 167, III, CF/88) não impede a contratação de operações de crédito para custear despesas correntes, desde que estas não excedam o montante das despesas de capital; contudo, o art. 167, X, da CF/88 veda a concessão de

empréstimos, por instituição financeira estatal, ao ente controlador, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista.

 **Resumo do caso:** Lei estadual do Rio de Janeiro autorizava operações financeiras junto a instituições financeiras controladas pelo próprio Estado, com o objetivo de obter recursos para o pagamento de despesas de pessoal ativo, inativo e pensionista. O STF declarou a norma inconstitucional, esclarecendo a diferença entre a "regra de ouro" (que permite financiar despesas correntes com operações de crédito, desde que não superem as despesas de capital) e a vedação específica do art. 167, X, CF/88, que proíbe que bancos públicos controlados pelo próprio ente concedam empréstimos a esse ente especificamente para o pagamento da folha de pessoal — vedação voltada a impedir o uso de instituições financeiras estatais como instrumento de rolagem artificial de despesas correntes de pessoal.

 **Conexões:** Art. 167, III e X, CF/88 (regra de ouro e vedação de empréstimo para pessoal); ARE 1.477.280/PR e ADI 6.090/RR (mesmo eixo de rigidez sobre despesa de pessoal).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9427/nao-podem-ser-realizadas-junto-a-instituicoes-financeiras-estatais-operacoes-financeiras-com-a-finalidade-de-obtencao-de-credito-para-pagamento-de-pessoal-ativo-inativo-e-pensionista-dos-estados-do-distrito-federal-e-dos-municipios>

Data da consulta: 04/09/2026

As despesas do Ministério Público da União custeadas com receitas próprias não se submetem ao teto de gastos instituído pelo Novo Arcabouço Fiscal (LC 200/2023)

Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.922/DF | **Relator:** Alexandre de Moraes | **Data:** 26/06/2026

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** As despesas do Ministério Público da União custeadas com receitas próprias (ex.: aluguéis, multas e juros de aplicações financeiras) não se submetem ao teto de gastos individualizado fixado pelo art. 3º da LC 200/2023 (Novo Arcabouço Fiscal), por analogia às exceções já previstas para universidades públicas federais e instituições de ciência e tecnologia.

 **Resumo do caso:** O art. 3º da LC 200/2023 (Novo Arcabouço Fiscal) fixou limites individualizados de despesas primárias para cada Poder e órgão da União, incluindo o Ministério Público da União e o CNMP. O § 2º, IV, do mesmo artigo excluiu do teto as despesas custeadas com receitas próprias, mas apenas para universidades federais, hospitais universitários, institutos federais, escolas militares e instituições de ciência e tecnologia. O MPU também arrecada receitas próprias (aluguéis, multas, juros). O STF estendeu a mesma lógica de exclusão do teto às receitas próprias do MPU, por identidade de razões com as hipóteses já previstas na lei.

 **Conexões:** LC 200/2023 (Novo Arcabouço Fiscal, sucessor da EC 95/2016); ADI 7.641/DF (mesma tese aplicada às receitas próprias do Poder Judiciário).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14847/as-despesas-do-ministerio-publico-da-uniao-custeadas-com-receitas-proprias-nao-se-submetem-ao-teto-de-gastos-instituido-pela-lei-complementar-no-2002023-novo-arcabouco-fiscal>

Data da consulta: 04/09/2026

Receitas próprias vinculadas ao custeio de atividades específicas do Poder Judiciário da União não se submetem ao teto de gastos da LC 200/2023

*Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)***Tribunal:** STF | **Órgão:** Plenário**Processo:** ADI 7.641/DF | **Relator:** Alexandre de Moraes | **Data:** 14/04/2025**Sistemática:** Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** As receitas próprias do Poder Judiciário da União vinculadas ao custeio de atividades específicas (ex.: custas processuais, taxas judiciárias) não se submetem ao teto de gastos individualizado do art. 3º da LC 200/2023, por identidade de razões com as exceções previstas na própria lei.

 **Resumo do caso:** A LC 200/2023 instituiu o novo regime fiscal sustentável, com tetos de despesas primárias individualizados para cada Poder e órgão da União. A lei prevê exceções para despesas custeadas com receitas próprias por universidades federais e instituições de ensino, ciência e tecnologia. A Associação dos Magistrados Brasileiros ajuizou ADI alegando que as receitas próprias do Judiciário (custas processuais e taxas judiciárias) também deveriam ser excluídas do teto. O STF acolheu o pedido, por entender que a mesma lógica de exclusão aplicável às receitas próprias vinculadas de outros órgãos deve ser estendida ao Judiciário, sob pena de tratamento desigual entre situações equivalentes.

 **Conexões:** LC 200/2023 (Novo Arcabouço Fiscal); ADI 7.922/DF (mesma tese aplicada ao Ministério Público da União); ADI 7.340 MC-Ref/CE (autonomia financeira do Judiciário e do MP no ciclo orçamentário).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13671/receitas-proprias-vinculadas-ao-custeio-de-atividades-especificas-do-poder-judiciario-da-uniao-nao-se-submetem-ao-teto-de-gastos-da-lc-2002023>

Data da consulta: 04/09/2026

 **É indispensável a efetiva participação do Poder Judiciário e do Ministério Público no ciclo orçamentário, não podendo ser imposta limitação de despesas unilateralmente pelo Executivo**

*Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)***Tribunal:** STF | **Órgão:** Plenário**Processo:** ADI 7.340 MC-Ref/CE | **Relator:** André Mendonça | **Data:** 20/03/2023**Sistemática:** Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Há plausibilidade jurídica quanto à alegação de que norma estadual não oportunizou a devida participação do Poder Judiciário e do Ministério Público no ciclo orçamentário, e há perigo da demora quando a execução mensal do orçamento renova a inconstitucional limitação da autonomia financeira desses órgãos, sem sua participação na estipulação.

 **Resumo do caso:** Norma do Estado do Ceará impôs limitação de despesas na folha complementar do Poder Judiciário e do Ministério Público estaduais, sem que esses órgãos tivessem participado da estipulação dos limites, repetindo restrição já verificada em LDO anterior do mesmo Estado. O STF, em cautelar, suspendeu a limitação unilateral, reafirmando que a autonomia financeira do Judiciário e do Ministério Público (arts. 99 e 127, § 3º, CF/88) exige sua efetiva participação no ciclo orçamentário, não podendo o Poder Executivo impor, isoladamente, restrições à execução de suas despesas de pessoal.

 **Conexões:** Arts. 99 e 127, § 3º, CF/88 (autonomia financeira do Judiciário e do MP); ADI 7.641/DF e ADI 7.922/DF (mesmo eixo de proteção da autonomia financeira desses órgãos frente ao teto de gastos).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11536/e-indispensavel-a-efetiva-participacao-do-poder-judiciario-e-do-ministerio-publico-no-ciclo-orcamentario-nao-podendo-ser-imposta-limitacao-de-despesas-na-folha-complementar-desses-orgaos-sem-a-sua-participacao-nessa-estipulacao>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional lei distrital ou estadual que estabeleça que determinadas situações não se enquadram na previsão do § 1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Despesa de Pessoal, Teto de Gastos e Limite Prudencial (LRF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.598/DF | **Relator:** Rosa Weber | **Data:** 27/03/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional — por violar a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário (art. 24, I, CF/88) e por afrontar o equilíbrio fiscal (art. 169, CF/88) — lei distrital ou estadual que, ao tratar do cálculo do limite de despesa total com pessoal, estabelece regime contrário ao fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

 **Resumo do caso:** A LRF prevê que contratos de terceirização de mão de obra (serviços gerais, vigilância etc.) sejam contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal" para fins do limite de gastos com pessoal (art. 18, § 1º, LC 101/2000). Lei do Distrito Federal pretendeu excluir determinadas situações dessa contabilização, contrariando a norma geral federal. O STF declarou a lei distrital inconstitucional, por invadir competência da União para editar normas gerais de direito financeiro, reafirmando que os entes subnacionais não podem, por lei própria, criar exceções ao regime nacional de cálculo do limite de gastos com pessoal.

 **Conexões:** Art. 18, § 1º, LC 101/2000 (terceirização e limite de gastos com pessoal); ADC 69/DF (mesma lógica de padronização nacional da LRF).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11571/e-inconstitucional-lei-distrital-ou-estadual-que-estabeleca-que-determinadas-situacoes-nao-se-enquadram-na-previsao-do-1o-do-art-18-da-lei-de-responsabilidade-fiscal>

Data da consulta: 04/09/2026

Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE/FPM) e Repartição Constitucional de Receitas

É inconstitucional norma de lei complementar que distribui os recursos do FPE entre os entes da Federação sem a devida promoção do equilíbrio socioeconômico

Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE/FPM) e Repartição Constitucional de Receitas

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.069/DF | **Relator:** Cármen Lúcia | **Data:** 19/06/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional, por violar o art. 161, II, da CF/88, norma de lei complementar que distribui os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) entre os entes da Federação sem a devida promoção do respectivo equilíbrio socioeconômico entre eles.

 **Resumo do caso:** O FPE é transferência constitucional pela qual a União repassa aos Estados e ao DF 21,5% da arrecadação do IR e do IPI (art. 159, I, "a", CF/88). O art. 161, II, da CF/88 exige que os critérios de rateio sejam definidos por lei complementar voltada à promoção do equilíbrio socioeconômico entre os entes. A LC 143/2013, que alterou a LC 62/1989, manteve de forma dissimulada a sistemática de coeficientes fixos já declarada inconstitucional pelo STF anteriormente, além de estabelecer transição muito longa entre a metodologia originária e a nova. O STF declarou a LC 143/2013 inconstitucional e fixou prazo para que o Congresso editasse nova lei complementar que efetivamente promovesse o equilíbrio socioeconômico entre os Estados no rateio do FPE.

 **Conexões:** ADI 5.069 Ref-segundo/DF (23/03/2026) e ADI 5.069 Ref-terceiro/DF e QO/DF (17/06/2026) — decisões de monitoramento confirmando o esgotamento do prazo para edição de nova lei complementar e determinando que, sem lei nova até 30/06/2027, os recursos do FPE serão distribuídos automaticamente pelos critérios de população e inverso da renda per capita; art. 161, II, CF/88.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11840/e-inconstitucional-norma-de-lei-complementar-que-distribui-os-recursos-do-fpe-entre-os-entes-da-federacao-sem-a-devida-promocao-do-respectivo-equilibrio-socioeconomico>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional decisão normativa do TCU que altera os coeficientes usados no cálculo das cotas do FPM em desacordo com a LC 165/2019

Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE/FPM) e Repartição Constitucional de Receitas

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 1.043/DF | **Relator:** Cristiano Zanin | **Data:** 15/03/2024

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional decisão normativa do Tribunal de Contas da União que promove alteração dos coeficientes usados no cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em desacordo com a regra prevista na LC 165/2019, por afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

 **Resumo do caso:** A CF/88 determina que a União repasse aos Municípios parte da arrecadação do IR e do IPI por meio do FPM (art. 159, I, CF/88). Os coeficientes individuais de participação de cada Município no FPM, calculados com base em critérios como população, são fixados anualmente pelo TCU, seguindo metodologia estabelecida pela LC 165/2019. O TCU editou decisão normativa alterando esses coeficientes em desacordo com a metodologia legal, gerando insegurança para Municípios que já haviam planejado seus orçamentos com base nos coeficientes anteriores. O STF declarou a decisão do TCU inconstitucional, por invadir competência normativa que cabe à lei complementar e por violar a segurança jurídica na programação orçamentária municipal.

 **Conexões:** Art. 159, I, CF/88 (FPM); LC 165/2019 (metodologia de cálculo dos coeficientes); ADI 5.069/DF (mesmo eixo de repartição constitucional de receitas via fundos de participação, agora para o FPE).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12503/e-inconstitucional-decisao-normativa-do-tcu-que-altera-os-coeficientes-usados-no-calculo-das-cotas-do-fpm-em-desacordo-com-a-lc-1652019>

Data da consulta: 04/09/2026

Os limites de comprometimento do FPM previstos na Lei 9.639/1998 só valem para os parcelamentos regidos por essa lei, e não para o bloqueio decorrente de inadimplência previdenciária comum

Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE/FPM) e Repartição Constitucional de Receitas

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 2.238.302-DF e REsp 2.177.031-PI | **Relator:** Maria Thereza de Assis Moura | **Data:** 07/05/2026

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1401

 **Tese fixada / Decisão:** Os limites de retenção do FPM de até 9% da cota-parte municipal e de até 15% da Receita Corrente Líquida, fixados pela Lei nº 9.639/1998, aplicam-se apenas aos parcelamentos especiais instituídos por essa própria lei, não se estendendo ao bloqueio de repasses do FPM decorrente de inadimplência previdenciária comum, com fundamento no art. 160, § 1º, I, da CF/88 e no art. 56 da Lei nº 8.212/1991.

 **Resumo do caso:** Um Município estava inadimplente com o pagamento de contribuições previdenciárias à União e, em razão disso, teve parte dos repasses do FPM bloqueada pela União, com fundamento no art. 160, § 1º, I, CF/88 e no art. 56 da Lei nº 8.212/1991. O Município alegou que a retenção não poderia ultrapassar os limites de 9% da cota-parte e 15% da Receita Corrente Líquida fixados pela Lei nº 9.639/1998. O STJ, em recurso repetitivo, definiu que esses percentuais foram fixados exclusivamente para os parcelamentos especiais instituídos pela própria Lei nº 9.639/1998, não se aplicando ao bloqueio comum por inadimplência previdenciária fora desse regime especial.

 **Conexões:** Art. 160, § 1º, I, CF/88 (condicionamento de repasses constitucionais ao adimplemento de obrigações); EREsp 1.749.966-PR (STJ, 27/10/2021) — princípio da anualidade na fixação de novos coeficientes de participação em fundos de repartição; art. 56, Lei 8.212/1991.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14729/os-limites-de-comprometimento-do-fpm-previstos-na-lei-96391998-so-valem-para-os-parcelamentos-regidos-por-essa-lei-e-nao-para-o-bloqueio-que-decorre-da-inadimplencia-previdenciaria>

Data da consulta: 04/09/2026

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem direito à arrecadação do IR retido na fonte incidente sobre rendimentos que eles próprios pagam

Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE/FPM) e Repartição Constitucional de Receitas

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.293.453/RS | **Relator:** Alexandre de Moraes | **Data:** 08/10/2021

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1130

 **Tese fixada / Decisão:** Pertence aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme os arts. 158, I, e 157, I, da CF/88.

 **Resumo do caso:** O imposto de renda é, em regra, tributo cuja arrecadação fica com a União. Contudo, quando Estados, DF e Municípios (ou suas autarquias e fundações) realizam pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços e retêm o IR na fonte sobre esses pagamentos, a titularidade dessa arrecadação pertence ao próprio ente pagador, e não à União, por força dos arts. 157, I, e 158, I, da CF/88. O STF, em repercussão geral, confirmou esse

entendimento, com grande impacto prático sobre a repartição de receitas tributárias entre os entes federados.

 **Conexões:** Arts. 157, I, e 158, I, CF/88 (repartição do IRRF); REsp 1.894.736-PR (STJ, 21/09/2021) — mesma lógica de repartição de receitas tributárias, aplicada ao repasse do ICMS aos Municípios.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8624/os-estados-df-e-municipios-possuem-direito-a-arrecadacao-do-ir-retido-na-fonte-incidente-sobre-rendimentos-pagos-por-eles-suas-autarquias-e-fundacoes-a-pessoas-fisicas-ou-juridicas-contratadas-para-a-prestacao-de-bens-ou-servicos>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional lei estadual que diga como os Municípios deverão aplicar os recursos recebidos a título de repasse do ICMS

Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE/FPM) e Repartição Constitucional de Receitas

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 2.355/PR | **Relator:** Nunes Marques | **Data:** 16/09/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional, por violação à cláusula constitucional da não afetação da receita de impostos e à autonomia municipal, norma estadual que determina a forma de aplicação dos recursos destinados ao Município em razão da repartição constitucional de receitas do ICMS.

 **Resumo do caso:** A CF/88 determina que o Estado repasse 25% da receita do ICMS aos Municípios (art. 158, IV, CF/88). Lei estadual do Paraná obrigou os Municípios a aplicarem 50% desse repasse diretamente em áreas indígenas localizadas em seus territórios. O STF declarou a lei inconstitucional, por violar a cláusula de não afetação da receita de impostos (art. 167, IV, CF/88, a contrario sensu) e a autonomia municipal para dispor sobre a aplicação de suas próprias receitas, uma vez repassados os recursos ao patrimônio do Município.

 **Conexões:** Art. 158, IV, CF/88 (repasse do ICMS aos Municípios); REsp 1.894.736-PR (STJ, 21/09/2021) — momento do repasse do ICMS extinto por compensação às parcelas cabíveis aos Municípios.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/10995/e-inconstitucional-lei-estadual-que-diga-como-os-municipios-deverao-aplicar-os-recursos-recebidos-a-titulo-de-repasse-do-icms>

Data da consulta: 04/09/2026

Vinculação Mínima de Recursos e Orçamento Impositivo

É inconstitucional orçamento impositivo previsto na Constituição estadual antes das Emendas Constitucionais 86/2015 e 100/2019

Vinculação Mínima de Recursos e Orçamento Impositivo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 6.308/RR | **Relator:** Roberto Barroso | **Data:** 03/06/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São inconstitucionais emendas parlamentares estaduais de caráter impositivo em lei orçamentária anteriores à vigência das ECs 86/2015 e 100/2019, não cabendo à

Constituição estadual instituir a figura das programações orçamentárias impositivas fora das hipóteses previstas no regramento nacional.

 **Resumo do caso:** O Governador de Roraima ajuizou ADI contra dispositivos da Constituição estadual e de leis de diretrizes orçamentárias que instituíam orçamento impositivo (obrigatoriedade de execução de emendas parlamentares) antes de as ECs 86/2015 e 100/2019 terem introduzido esse regime no plano federal. O STF declarou os dispositivos estaduais inconstitucionais, por entender que a criação de orçamento impositivo é matéria reservada ao modelo nacional fixado pelas emendas constitucionais federais, não cabendo ao Estado antecipar ou criar regime próprio de execução obrigatória de emendas fora desse marco.

 **Conexões:** ADI 5.274/SC (18/10/2021) — mesma tese aplicada a Santa Catarina; ECs 86/2015 e 100/2019 (regime nacional de orçamento impositivo).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9716/e-inconstitucional-orcamento-impositivo-previsto-na-constituicao-estadual-antes-das-ecs-862015-e-1002019>

Data da consulta: 04/09/2026

A EC 86/2015, que alterou a fórmula de cálculo das aplicações mínimas de recursos na área da saúde, não violou o direito essencial à saúde

Vinculação Mínima de Recursos e Orçamento Impositivo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.595/DF | **Relator:** Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Alexandre de Moraes
| **Data:** 17/10/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São constitucionais os dispositivos da EC 86/2015 ("Emenda do Orçamento Impositivo") que alteraram a forma de cálculo dos recursos mínimos aplicados anualmente pela União em Ações e Serviços Públicos de Saúde, mediante subpisos anuais progressivos, incluída a parcela oriunda de royalties de petróleo e gás natural, por não violarem o direito à saúde.

 **Resumo do caso:** O art. 198, § 2º, CF/88 fixa percentuais mínimos que os entes públicos devem aplicar em saúde. A EC 86/2015 alterou a fórmula de cálculo desse mínimo para a União, substituindo o percentual da receita corrente líquida por um regime de subpisos anuais progressivos, que incluía a parcela de royalties de petróleo e gás natural entre os recursos computados. Entidades sustentaram que essa mudança de metodologia representaria retrocesso no financiamento da saúde. O STF julgou a ADI improcedente, por entender que a nova metodologia não implicou, na prática, redução do montante mínimo aplicado, não configurando violação ao direito à saúde.

 **Conexões:** Art. 198, § 2º, CF/88 (mínimos constitucionais para saúde); EC 86/2015 e EC 100/2019 (regime de orçamento impositivo e vinculações mínimas); ADI 6.308/RR (mesmo marco normativo das ECs 86/2015 e 100/2019).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11110/a-ec-862015-que-alterou-a-formula-de-calculo-das-aplicacoes-minimas-de-recursos-na-area-da-saude-nao-violou-o-direito-essencial-a-saude>

Data da consulta: 04/09/2026

Precatórios, Dívida Pública e Depósitos Judiciais

É inconstitucional o regime de parcelamento de precatórios previsto no art. 78 do ADCT

Precatórios, Dívida Pública e Depósitos Judiciais

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 970.343/PR | **Relator:** Cristiano Zanin | **Data:** 19/05/2025

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 111

 **Tese fixada / Decisão:** O regime previsto no art. 78 do ADCT, incluído pela EC 30/2000, que permitia o parcelamento em até dez anos dos precatórios vencidos e não pagos, é inconstitucional, respeitados os parcelamentos já realizados com amparo no dispositivo até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356-MC, em 25/11/2010.

 **Resumo do caso:** O art. 78 do ADCT, incluído pela EC 30/2000, autorizou o parcelamento em até dez prestações anuais de precatórios pendentes na data de promulgação da emenda, e ainda previu a possibilidade de compensação desses precatórios com débitos tributários do próprio credor perante o ente devedor. Esse regime já havia sido objeto de cautelar deferida nas ADIs 2.356 e 2.362 em 2010, suspendendo sua aplicação. O STF, em repercussão geral, fixou a tese de que o regime do art. 78 do ADCT é inconstitucional, respeitados apenas os parcelamentos já efetivamente realizados com amparo no dispositivo até a data da cautelar de 2010 — superando definitivamente a discussão sobre a possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar sob esse regime.

 **Conexões:** ADI 2.356 e ADI 2.362 (medida cautelar de 2010, marco temporal da tese); art. 100, CF/88 (regime geral de precatórios); art. 78, ADCT (incluído pela EC 30/2000).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13727/em-razao-da-inconstitucionalidade-do-regime-de-parcelamento-de-precatorios-previsto-no-art-78-do-adct-adis-2356df-e-2362df-fica-superada-a-discussao-relativa-a-compensacao-de-debitos-tributarios-com-precatorios-de-natureza-alimentar>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional lei estadual que preveja que o Estado possa utilizar, para pagamento de precatórios, valores de depósitos judiciais e administrativos de empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais

Precatórios, Dívida Pública e Depósitos Judiciais

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.457/AM | **Relator:** Nunes Marques | **Data:** 19/12/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional lei estadual que prevê o uso, para pagamento de precatórios do próprio Estado, de depósitos judiciais ou administrativos relativos a processos em que pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública indireta (empresas públicas e sociedades de economia mista) sejam parte, por exorbitar as normas gerais da LC 151/2015 e por ofender o direito de propriedade dessas pessoas jurídicas.

 **Resumo do caso:** Lei do Estado do Amazonas previu que o Estado poderia utilizar, para o pagamento de seus próprios precatórios, valores de depósitos judiciais e administrativos vinculados a processos em que empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais fossem parte — ou seja, dinheiro depositado em razão de litígios que não envolviam diretamente o Estado, mas sim pessoas jurídicas de direito privado de sua Administração indireta. O STF declarou a lei inconstitucional, por entender que ela exorbita as normas gerais da LC 151/2015 (que disciplina a

destinação de depósitos judiciais para pagamento de precatórios) e viola o direito de propriedade dessas pessoas jurídicas, cujo patrimônio não se confunde com o do ente estatal.

 **Conexões:** LC 151/2015 (normas gerais sobre uso de depósitos judiciais para precatórios); ADI 5.361/DF e ADI 5.463/DF (constitucionalidade da LC 151/2015 em si); ADI 2.647/PR (vedação a uso de depósitos judiciais tributários sem formalidade).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12430/e-inconstitucional-lei-estadual-que-preveja-que-o-estado-possa-utilizar-para-pagamento-de-precatorios-valores-de-depositos-judiciais-e-administrativos-decorrentes-de-processos-em-que-empresas-publicas-e-sociedades-de-economia-mista-da-administracao-estadual-sejam-parte>

Data da consulta: 04/09/2026

É constitucional a LC 151/2015, que autoriza o uso de um percentual dos depósitos judiciais para pagamentos do Poder Público

Precatórios, Dívida Pública e Depósitos Judiciais

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.361/DF e ADI 5.463/DF | **Relator:** Nunes Marques | **Data:** 21/11/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional a Lei Complementar nº 151/2015, que dispõe sobre a destinação prioritária de percentual dos depósitos judiciais e administrativos, tributários e não tributários, para o pagamento de precatórios de qualquer natureza dos entes federados, sem violar o direito de propriedade, o devido processo legal, a separação de Poderes ou o princípio do não confisco.

 **Resumo do caso:** A LC 151/2015 permite que os entes federados utilizem parte dos valores depositados judicialmente (enquanto os processos correspondentes não são encerrados) para o pagamento de precatórios de qualquer natureza. Foram ajuizadas ADIs questionando a constitucionalidade dessa destinação, sob alegação de violação ao direito de propriedade das partes depositantes e ao devido processo legal. O STF julgou a lei constitucional, por entender que o regime preserva a devolução dos valores ao final do processo, apenas antecipando seu uso temporário para uma finalidade de interesse público (quitação de precatórios), sem violar as garantias invocadas.

 **Conexões:** LC 151/2015 (norma geral objeto da ADI); ADI 5.457/AM (limite ao alcance da LC 151/2015 — não abrange depósitos de empresas estatais); ADI 2.647/PR (vedação a uso de depósitos judiciais tributários sem observância das formalidades da própria LC 151/2015).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12328/e-constitucional-a-lc-1512015-que-autoriza-o-uso-de-um-percentual-dos-depositos-judiciais-para-pagamentos-do-poder-publico>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional lei estadual que permita ao Poder Executivo usar depósitos judiciais de tributos estaduais e seus acessórios, sem qualquer formalidade

Precatórios, Dívida Pública e Depósitos Judiciais

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 2.647/PR | **Relator:** Nunes Marques | **Data:** 21/10/2024

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São formalmente inconstitucionais normas estaduais que disponibilizam ao Poder Executivo os depósitos judiciais relativos a tributos estaduais, inclusive seus acessórios,

independentemente de qualquer formalidade, por violarem a competência da União para legislar sobre direito civil e processual civil (art. 22, I, CF/88) e sobre normas gerais de direito financeiro (art. 24, I, CF/88).

 **Resumo do caso:** Lei do Paraná permitia que o Poder Executivo estadual utilizasse livremente, sem qualquer formalidade específica, os valores de depósitos judiciais relativos a tributos estaduais e seus acessórios. O STF declarou a norma inconstitucional, por entender que ela invade tanto a competência da União para legislar sobre direito civil e processual (natureza jurídica do depósito judicial) quanto sua competência para editar normas gerais de direito financeiro sobre a destinação desses valores — normas gerais essas já consolidadas na LC 151/2015, que o Estado não observou.

 **Conexões:** LC 151/2015 (regime geral de uso de depósitos judiciais); ADI 5.361/DF e ADI 5.463/DF (constitucionalidade da LC 151/2015); ADI 6.660/PE (mesmo eixo, vedação a norma estadual sobre depósitos de terceiros).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13191/e-inconstitucional-lei-estadual-que-permita-ao-poder-executivo-usar-depositos-judiciais-de-tributos-estaduais-e-seus-acessorios-sem-qualquer-formalidade>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional norma estadual que dispõe sobre valores correspondentes a depósitos judiciais e extrajudiciais de terceiros, em que o ente federado não é parte interessada

Precatórios, Dívida Pública e Depósitos Judiciais

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 6.660/PE | **Relator:** Rosa Weber | **Data:** 20/06/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional lei estadual que determina que depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, à disposição do Poder Judiciário estadual ou da Secretaria da Fazenda, sejam efetuados em conta central de depósitos, por usurpar a competência da União para legislar sobre o Sistema Financeiro Nacional (art. 21, VIII), sobre política de crédito (arts. 22, VII, e 192), sobre direito civil e processual (art. 22, I) e sobre normas gerais de direito financeiro (art. 24, I, CF/88).

 **Resumo do caso:** Lei do Estado de Pernambuco determinou que todos os depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro à disposição do Poder Judiciário estadual ou da Secretaria da Fazenda fossem centralizados em uma "Conta Central de Depósitos Procedimentais", ainda que o próprio ente estadual não fosse parte interessada nos processos correspondentes. O STF declarou a lei inconstitucional, por entender que o legislador estadual usurpou competências da União sobre o Sistema Financeiro Nacional, política de crédito, direito civil e processual, e normas gerais de direito financeiro — extrapolando, neste último caso, os limites de sua competência suplementar ao prever hipóteses e finalidades não estabelecidas nas normas gerais editadas pela União (LC 151/2015).

 **Conexões:** LC 151/2015 (normas gerais sobre destinação de depósitos judiciais); ADI 2.647/PR (mesma lógica, vedação a uso irregular de depósitos judiciais tributários); art. 21, VIII, e art. 24, I, CF/88.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/10729/e-inconstitucional-norma-estadual-que-dispoe-sobre-valores-correspondentes-a-depositos-judiciais-e-extrajudiciais-de-terceiros-ou-seja-em-que-o-ente-federado-nao-e-parte-interessada>

Data da consulta: 04/09/2026

É constitucional o art. 1º, § 8º, da LC 156/2016, que exige dos Estados/DF a desistência de ações judiciais para a concessão de prazo adicional para pagamento de dívidas refinanciadas com a União

Precatórios, Dívida Pública e Depósitos Judiciais

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.168/DF | **Relator:** Roberto Barroso | **Data:** 17/02/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional — por ausência de ofensa à inafastabilidade da jurisdição e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade — dispositivo legal que, nos contratos de refinanciamento das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União, impõe como condição para a concessão e manutenção dos benefícios a desistência e o não ajuizamento de ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociado.

 **Resumo do caso:** A LC 156/2016 concedeu aos Estados e ao DF prazo adicional de até 240 meses para o pagamento de dívidas refinanciadas com a União, condicionando esse benefício à desistência, pelo ente estadual, de ações judiciais em curso que discutissem a própria dívida ou o contrato renegociado. Estados questionaram a exigência como violadora do acesso à Justiça. O STF julgou constitucional a exigência, por entender que se trata de condição legítima e proporcional para a concessão de um benefício financeiro voluntariamente pleiteado pelo próprio ente, e fixou a tese de que é constitucional a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável ao direito em que se fundam as ações judiciais sobre a dívida renegociada.

 **Conexões:** LC 156/2016 (renegociação de dívida pública dos Estados com a União); art. 5º, XXXV, CF/88 (inafastabilidade da jurisdição, invocada e afastada).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11418/e-constitucional-o-art-1o-8o-da-lc-1562016-o-dispositivo-exige-dos-estadosdf-a-desistencia-de-aco-es-judiciais-para-a-concessao-de-prazo-adicional-de-ate-240-meses-para-o-pagamento-de-dividas-refinanciadas-com-a-uniao>

Data da consulta: 04/09/2026

Impenhorabilidade e Proteção de Recursos Públicos Vinculados

São inconstitucionais as decisões judiciais que determinam a constrição de receitas públicas da saúde vinculadas ao pagamento de contratos de gestão firmados entre o Estado e uma organização social

Impenhorabilidade e Proteção de Recursos Públicos Vinculados

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 1.012/PA | **Relator:** Edson Fachin | **Data:** 12/12/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São inconstitucionais — por violarem os princípios da separação de Poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos — decisões judiciais que determinam a penhora ou o bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão para o pagamento de despesas estranhas ao seu objeto.

 **Resumo do caso:** A Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual proferiram diversas decisões determinando o bloqueio de receitas públicas da saúde vinculadas ao pagamento de contratos de gestão firmados entre o Estado do Pará e organização social prestadora de serviços de saúde, para satisfazer créditos trabalhistas de empregados da própria organização social. O STF julgou

procedente a ADPF, por entender que a constrição de recursos públicos vinculados a contratos de gestão de saúde, para finalidade estranha ao objeto do contrato, compromete a continuidade da prestação de serviços essenciais e viola a separação de Poderes e a legalidade orçamentária.

 **Conexões:** ADPF 988/SC (mesmo eixo, impenhorabilidade de recursos públicos vinculados à educação); ADPF 789/MA (impenhorabilidade de patrimônio de estatais prestadoras de serviço essencial); art. 100, CF/88 (regime de execução contra a Fazenda Pública).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11252/sao-inconstitucionais-as-decisoes-judiciais-que-determinam-a-constricao-de-receitas-publicas-da-saude-vinculadas-ao-pagamento-de-contratos-de-gestao-firmados-entre-o-estado-e-uma-organizacao-social>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos federais transferidos às Associações de Pais e Professores (APPs) pelo FNDE para a implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola

Impenhorabilidade e Proteção de Recursos Públicos Vinculados

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 988/SC | **Relator:** Cármen Lúcia | **Data:** 17/10/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Ofendem os princípios da legalidade orçamentária, da separação dos Poderes e da continuidade da prestação dos serviços públicos as decisões judiciais que, com o objetivo de satisfazer créditos trabalhistas, determinam o bloqueio de recursos públicos federais transferidos às Associações de Pais e Professores (APPs) pelo FNDE para a implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

 **Resumo do caso:** As Unidades Executoras Próprias (UEX), como as Associações de Pais e Professores (APPs), são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos federais do FNDE, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, para aplicação exclusiva em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino nas escolas públicas. Diversas decisões judiciais trabalhistas determinaram o bloqueio desses recursos para satisfazer créditos de terceiros. O STF julgou procedente a ADPF, declarando inconstitucional o bloqueio, por comprometer a finalidade pública e a continuidade do programa educacional a que os recursos são vinculados.

 **Conexões:** ADPF 1.012/PA (mesmo eixo, impenhorabilidade de recursos vinculados à saúde); Programa Dinheiro Direto na Escola (FNDE); ADPF 789/MA (impenhorabilidade de patrimônio de estatais essenciais).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11102/e-inconstitucional-o-bloqueio-de-recursos-publicos-federais-transferidos-as-assocacoes-de-pais-e-professores-apps-pelo-fundo-nacional-de-desenvolvimento-da-educacao-fnde-para-a-implementacao-do-programa-dinheiro-direto-na-escola-pdde>

Data da consulta: 04/09/2026

São inconstitucionais atos de constrição, por decisão judicial, do patrimônio de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial

Impenhorabilidade e Proteção de Recursos Públicos Vinculados

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 789/MA | **Relator:** Roberto Barroso | **Data:** 20/08/2021

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do art. 100 da CF/88 e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/88), da separação de Poderes e da eficiência administrativa.

 **Resumo do caso:** A Justiça do Trabalho proferiu diversas decisões determinando o bloqueio e o sequestro judicial de recursos de estatal prestadora de serviço público essencial (companhia de água e saneamento), para satisfazer créditos trabalhistas, sem observância do regime de precatórios. O STF julgou procedente a ADPF, por entender que estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, submetem-se ao mesmo regime de impenhorabilidade e de execução por precatórios aplicável à Fazenda Pública, não podendo seu patrimônio ser objeto de constrição direta por decisão judicial.

 **Conexões:** Art. 100, CF/88 (regime de precatórios estendido a estatais prestadoras de serviço essencial); ADPF 988/SC e ADPF 1.012/PA (mesmo eixo de impenhorabilidade de recursos públicos vinculados).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8483/sao-inconstitucionais-atos-de-constricao-por-decisao-judicial-do-patrimonio-de-estatais-prestadoras-de-servico-publico-essencial-em-regime-nao-concorrencial-e-sem-intuito-lucrativo-primario-para-fins-de-quitacao-de-suas-dividas>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional a decisão judicial que bloqueia recursos vinculados a convênio firmado entre o Estado e a União para pagar dívidas estranhas ao objeto do convênio

Impenhorabilidade e Proteção de Recursos Públicos Vinculados

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 626/SE | **Relator:** Cristiano Zanin | **Data:** 16/06/2026

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional a decisão judicial que, por meio de ordens de bloqueio genéricas do sistema SISBAJUD, atinge indistintamente conta bancária vinculada a convênio firmado entre o Estado e a União, destinada a finalidade específica, para satisfazer dívidas estranhas ao objeto do convênio.

 **Resumo do caso:** O Estado de Sergipe celebrou convênio com a União para comprar equipamentos para o Corpo de Bombeiros, com os recursos depositados em conta específica. Em processos nos quais o Estado era devedor por outras dívidas, ordens de bloqueio do SISBAJUD atingiram indistintamente as contas do Estado, alcançando também a conta vinculada ao convênio. O Governador ajuizou ADPF pedindo a cassação desses bloqueios e a vedação de bloqueios futuros sobre recursos de convênios. O STF julgou procedente o pedido, reafirmando que recursos vinculados a convênios com finalidade específica gozam de proteção especial contra bloqueios judiciais genéricos por dívidas estranhas ao objeto conveniado.

 **Conexões:** Sistema SISBAJUD (bloqueio judicial de valores); ADPF 789/MA, ADPF 988/SC e ADPF 1.012/PA (mesmo eixo de proteção de recursos públicos vinculados contra constrição judicial genérica).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14738/e-inconstitucional-a-decisao-judicial-que-bloqueia-recursos-vinculados-a-convenio-firmado-entre-o-estado-e-a-uniao-para-pagar-dividas-estranhas-ao-objeto-do-convenio>

Data da consulta: 04/09/2026

Regime de Recuperação Fiscal e Gestão de Fundos Públicos

 **É constitucional o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal (LC 159/2017), bem como a norma da LRF que inclui despesas com inativos e pensionistas no cômputo da despesa total com pessoal**

Regime de Recuperação Fiscal e Gestão de Fundos Públicos

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 6.892/RJ | **Relator:** Roberto Barroso | **Data:** 15/08/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São constitucionais dispositivos da LC 159/2017 e do Decreto nº 10.681/2021, que estabelecem e regulamentam o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, bem como o art. 20, § 7º, da LRF, que prevê que as despesas com inativos e pensionistas integram o cômputo da despesa total com pessoal.

 **Resumo do caso:** A maioria dos Estados-membros possui elevadas dívidas com a União e, para lidar com essa situação, a LC 159/2017 criou o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que permite a suspensão temporária do pagamento de dívidas em troca de contrapartidas de ajuste fiscal, incluindo o cômputo de despesas com inativos e pensionistas no limite de gastos com pessoal. O Estado do Rio de Janeiro, que aderiu ao regime, questionou a constitucionalidade dessas exigências. O STF julgou a ADI improcedente, confirmando a constitucionalidade do RRF e da metodologia de cálculo do limite de gastos com pessoal que nele se baseia.

 **Conexões:** LC 159/2017 (Regime de Recuperação Fiscal); ADC 69/DF (mesma metodologia de cálculo de despesa com pessoal, incluindo inativos e IRRF).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11959/e-constitucional-o-regime-de-recuperacao-fiscal-dos-estados-e-do-distrito-federal-lc-1592017-bem-como-a-norma-inscrita-na-lrf-lc-1012000-que-preve-que-as-despesas-com-inativos-e-pensionistas-integram-o-computo-da-despesa-total-com-pessoal>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Estado criou fundo de infraestrutura logística custeado por contribuição vinculada ao ICMS; é constitucional lei posterior que permite o uso dos recursos para pagar dívidas de empréstimos contraídos para a mesma finalidade**

Regime de Recuperação Fiscal e Gestão de Fundos Públicos

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.894/PI | **Relator:** Dias Toffoli | **Data:** 16/03/2026

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional lei estadual que amplia a destinação de fundo público de infraestrutura, custeado por contribuição vinculada a benefícios fiscais de ICMS, para permitir também o pagamento dos serviços da dívida (juros e amortização) de operações de crédito

contraídas para financiar a mesma finalidade do fundo, por não configurar desvio de finalidade nem vinculação de receita vedada.

 **Resumo do caso:** O Estado do Piauí criou, por lei complementar, o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística (FDI/PI), destinado a financiar obras e serviços de infraestrutura em seu território, custeado por contribuição cobrada de empresas que usufruem de benefícios fiscais de ICMS. Lei posterior permitiu que os recursos do fundo fossem também aplicados no pagamento dos serviços da dívida de operações de crédito contraídas para a mesma finalidade de infraestrutura. O STF julgou a lei constitucional, por entender que os recursos continuam vinculados à finalidade original do fundo (infraestrutura logística), não havendo desvio nem vinculação de receita de impostos incompatível com o art. 167, IV, CF/88.

 **Conexões:** Art. 167, IV, CF/88 (vedação à vinculação de receita de impostos, e suas exceções); RE 1.506.320/RJ (Tema 1386 — natureza de fundo atípico e não vinculação vedada, aplicado ao FOT do Rio de Janeiro).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14502/estado-criou-fundo-de-infraestrutura-logistica-custeado-por-contribuicao-vinculada-ao-icms-lei-posterior-permitiu-que-os-recursos-fossem-usados-para-pagar-dividas-de-emprestimos-contraidos-para-infraestrutura-essa-lei-e-constitucional- pois-os-recursos-continuam-vinculados-a-finalidade>

Data da consulta: 04/09/2026

É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT)

Regime de Recuperação Fiscal e Gestão de Fundos Públicos

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.506.320/RJ | **Relator:** Luís Roberto Barroso | **Data:** 14/04/2025

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1386

 **Tese fixada / Decisão:** Por se caracterizar como fundo atípico — que não se destina a organizar programações específicas e detalhadas com aplicação em ações ou objetivos predeterminados —, o regime do Fundo Orçamentário Temporário (FOT) do Rio de Janeiro não configura a vinculação de receita vedada pelo art. 167, IV, CF/88, sendo constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para esse fundo; é, porém, infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito em benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição.

 **Resumo do caso:** O Estado do Rio de Janeiro instituiu o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), exigindo de empresas beneficiárias de incentivos, benefícios ou isenções fiscais de ICMS o depósito de um percentual do valor do respectivo benefício. Contribuintes questionaram a exigência como vinculação de receita de impostos vedada pela Constituição e, no caso de benefícios concedidos por prazo certo e sob condição, como violação ao direito adquirido. O STF, em repercussão geral, fixou que o FOT é fundo atípico e sua exigência de depósito não configura a vinculação vedada pelo art. 167, IV, CF/88, remetendo a discussão sobre benefícios com prazo certo e condição para o plano infraconstitucional.

 **Conexões:** Art. 167, IV, CF/88 (vedação à vinculação de receita de impostos); ADI 5.635 (precedente citado na própria tese sobre a natureza atípica do FOT); ADI 7.894/PI (mesma lógica de fundo vinculado a benefícios de ICMS, aplicada ao Piauí).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13679/e-constitucional-a-exigencia-de-deposito-de-percentual-de-beneficios-fiscais-de-icms-para-o-fundo-orcamentario-temporario-fot>

Data da consulta: 04/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Direito Financeiro e Tributário — Normas Gerais de Direito Financeiro

1. [O chamado orçamento secreto é inconstitucional](#) (Controle Concentrado)
2. [Ficam suspensas as emendas Pix apresentadas por parlamentares ao Orçamento da União até que o Congresso crie regras de transparência e rastreabilidade](#) (Controle Concentrado)
3. [O Chefe do Poder Executivo possui a iniciativa exclusiva em matéria orçamentária; emendas parlamentares só são válidas se tiverem pertinência com o projeto original](#) (Controle Concentrado)
4. [Constituição estadual pode prever que as emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da RCL do exercício anterior](#) (Controle Concentrado)
5. [É inconstitucional a emenda à constituição estadual, de iniciativa parlamentar, que fixa reajuste automático das propostas orçamentárias dos demais Poderes e órgãos autônomos](#) (Controle Concentrado)
6. [É inconstitucional a lei que prorroga benefício fiscal ou amplia renúncia de receita sem a estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT](#) (Controle Concentrado)
7. [É inconstitucional dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal que proíbe a concessão, no último ano de legislatura, de isenções, anistias, remissões e outros benefícios fiscais](#) (Controle Concentrado)
8. [Despesas com inativos e o imposto de renda retido na fonte \(IRRF\) devem ser incluídos no limite de gastos dos Estados com pessoal](#) (Controle Concentrado)
9. [É inconstitucional lei que aumenta a despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária e sem autorização específica na LDO](#) (Caso isolado (Seção))
10. [Lei estadual não pode conceder vantagens e aumento de vencimentos a servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro](#) (Controle Concentrado)
11. [A progressão funcional não está elencada no rol de proibições do art. 22, parágrafo único, da LRF \(limite prudencial\)](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1075)
12. [Não podem ser realizadas junto a instituições financeiras estatais operações financeiras com a finalidade de obtenção de crédito para pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista](#) (Controle Concentrado)
13. [As despesas do Ministério Público da União custeadas com receitas próprias não se submetem ao teto de gastos instituído pelo Novo Arcabouço Fiscal \(LC 200/2023\)](#) (Controle Concentrado)
14. [Receitas próprias vinculadas ao custeio de atividades específicas do Poder Judiciário da União não se submetem ao teto de gastos da LC 200/2023](#) (Controle Concentrado)
15. [É indispensável a efetiva participação do Poder Judiciário e do Ministério Público no ciclo orçamentário, não podendo ser imposta limitação de despesas unilateralmente pelo Executivo](#) (Controle Concentrado)
16. [É inconstitucional lei distrital ou estadual que estabeleça que determinadas situações não se enquadram na previsão do § 1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal](#) (Controle Concentrado)
17. [É inconstitucional norma de lei complementar que distribui os recursos do FPE entre os entes da Federação sem a devida promoção do equilíbrio socioeconômico](#) (Controle Concentrado)
18. [É inconstitucional decisão normativa do TCU que altera os coeficientes usados no cálculo das cotas do FPM em desacordo com a LC 165/2019](#) (Controle Concentrado)
19. [Os limites de comprometimento do FPM previstos na Lei 9.639/1998 só valem para os parcelamentos regidos por essa lei, e não para o bloqueio decorrente de inadimplência previdenciária comum](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1401)
20. [Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem direito à arrecadação do IR retido na fonte incidente sobre rendimentos que eles próprios pagam](#) (Repercussão Geral — Tema 1130)

21. [É inconstitucional lei estadual que diga como os Municípios deverão aplicar os recursos recebidos a título de repasse do ICMS](#) (Controle Concentrado)
22. [É inconstitucional orçamento impositivo previsto na Constituição estadual antes das Emendas Constitucionais 86/2015 e 100/2019](#) (Controle Concentrado)
23. [A EC 86/2015, que alterou a fórmula de cálculo das aplicações mínimas de recursos na área da saúde, não violou o direito essencial à saúde](#) (Controle Concentrado)
24. [É inconstitucional o regime de parcelamento de precatórios previsto no art. 78 do ADCT](#) (Repercussão Geral — Tema 111)
25. [É inconstitucional lei estadual que preveja que o Estado possa utilizar, para pagamento de precatórios, valores de depósitos judiciais e administrativos de empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais](#) (Controle Concentrado)
26. [É constitucional a LC 151/2015, que autoriza o uso de um percentual dos depósitos judiciais para pagamentos do Poder Público](#) (Controle Concentrado)
27. [É inconstitucional lei estadual que permita ao Poder Executivo usar depósitos judiciais de tributos estaduais e seus acessórios, sem qualquer formalidade](#) (Controle Concentrado)
28. [É inconstitucional norma estadual que dispõe sobre valores correspondentes a depósitos judiciais e extrajudiciais de terceiros, em que o ente federado não é parte interessada](#) (Controle Concentrado)
29. [É constitucional o art. 1º, § 8º, da LC 156/2016, que exige dos Estados/DF a desistência de ações judiciais para a concessão de prazo adicional para pagamento de dívidas refinanciadas com a União](#) (Controle Concentrado)
30. [São inconstitucionais as decisões judiciais que determinam a constrição de receitas públicas da saúde vinculadas ao pagamento de contratos de gestão firmados entre o Estado e uma organização social](#) (Controle Concentrado)
31. [É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos federais transferidos às Associações de Pais e Professores \(APPs\) pelo FNDE para a implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola](#) (Controle Concentrado)
32. [São inconstitucionais atos de constrição, por decisão judicial, do patrimônio de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial](#) (Controle Concentrado)
33. [É inconstitucional a decisão judicial que bloqueia recursos vinculados a convênio firmado entre o Estado e a União para pagar dívidas estranhas ao objeto do convênio](#) (Controle Concentrado)
34. [É constitucional o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal \(LC 159/2017\), bem como a norma da LRF que inclui despesas com inativos e pensionistas no cálculo da despesa total com pessoal](#) (Controle Concentrado)
35. [Estado criou fundo de infraestrutura logística custeado por contribuição vinculada ao ICMS; é constitucional lei posterior que permite o uso dos recursos para pagar dívidas de empréstimos contraídos para a mesma finalidade](#) (Controle Concentrado)
36. [É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário \(FOT\)](#) (Repercussão Geral — Tema 1386)

TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Os julgados abaixo reúnem a maior probabilidade de cobrança em prova (objetiva, discursiva ou sentença), por já terem sido cobrados em provas recentes, por fixarem teses de repercussão geral/controlado concentrado/recurso repetitivo, ou por tratarem de temas com altíssima vocação de cobrança.

1. O chamado orçamento secreto é inconstitucional

Controle Concentrado — ADPF 850/DF, ADPF 851/DF, ADPF 854/DF e ADPF 1.014/DF, 19/12/2022.

Um dos julgados de maior repercussão institucional da década, com forte potencial de cobrança em prova discursiva sobre transparência orçamentária, federalismo fiscal e separação de Poderes — tema ainda em desdobramento (emendas Pix, emendas de bancada).

2. Ficam suspensas as emendas Pix apresentadas por parlamentares ao Orçamento da União até que o Congresso crie regras de transparência e rastreabilidade

Controle Concentrado — ADI 7.688 MC-Ref/DF, ADI 7.695 MC-Ref/DF e ADI 7.697 MC-Ref/DF,

19/08/2024. Tema de altíssima atualidade político-institucional ("emendas Pix"), com grande probabilidade de cobrança em prova discursiva/sentença sobre controle da execução orçamentária e transparência de transferências especiais.

3. É inconstitucional a lei que prorroga benefício fiscal ou amplia renúncia de receita sem a estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT

Controle Concentrado — ADI 7.633/DF, 30/04/2026. Tese recorrente (já aplicada desde 2022 a diversos benefícios fiscais estaduais e federais) sobre a exigência do art. 113 do ADCT — dispositivo de altíssima vocação de cobrança em qualquer prova sobre responsabilidade fiscal e renúncia de receita.

4. Despesas com inativos e o imposto de renda retido na fonte (IRRF) devem ser incluídos no limite de gastos dos Estados com pessoal

Controle Concentrado — ADC 69/DF, 01/07/2023. Tema clássico de LRF (limite de gastos com pessoal, art. 169 CF/88), com grande probabilidade de cobrança em questão objetiva sobre o que integra a base de cálculo da despesa total com pessoal.

5. A progressão funcional não está elencada no rol de proibições do art. 22, parágrafo único, da LRF (limite prudencial)

Recurso Repetitivo — Tema 1075 — REsp 1.878.849-TO e REsp 1.786.647-DF, 24/02/2022. Recurso Repetitivo sobre o limite prudencial da LRF (art. 22, § único), tema recorrente em concursos e sentenças envolvendo servidores públicos e restrições fiscais em final de mandato/exercício.

6. É inconstitucional norma de lei complementar que distribui os recursos do FPE entre os entes da Federação sem a devida promoção do equilíbrio socioeconômico

Controle Concentrado — ADI 5.069/DF, 19/06/2023. Precedente estruturante sobre repartição constitucional de receitas (FPE), com desdobramentos recentíssimos (2026) que tornam o tema altamente atual e com grande potencial de cobrança em prova discursiva sobre federalismo fiscal.

7. É inconstitucional decisão normativa do TCU que altera os coeficientes usados no cálculo das cotas do FPM em desacordo com a LC 165/2019

Controle Concentrado — ADPF 1.043/DF, 15/03/2024. Complementa o eixo FPE/FPM com foco no FPM e no papel do TCU, tema de crescente relevância prática para Municípios e com boa vocação de cobrança em prova discursiva sobre repartição de receitas tributárias.

8. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem direito à arrecadação do IR retido na fonte incidente sobre rendimentos que eles próprios pagam

Repercussão Geral — Tema 1130 — RE 1.293.453/RS, 08/10/2021. Repercussão Geral (Tema 1130) sobre repartição constitucional de receitas do IRRF, tema clássico e recorrente em provas objetivas de Magistratura sobre repartição de receitas tributárias entre entes federados.

9. É inconstitucional o regime de parcelamento de precatórios previsto no art. 78 do ADCT

Repercussão Geral — Tema 111 — RE 970.343/PR, 19/05/2025. Repercussão Geral (Tema 111) sobre um dos temas mais clássicos de Direito Financeiro em provas de Magistratura — o regime de precatórios — com marco temporal preciso e alta probabilidade de cobrança em sentença fazendária.

10. É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT)

Repercussão Geral — Tema 1386 — RE 1.506.320/RJ, 14/04/2025. Repercussão Geral (Tema 1386) sobre o polêmico Fundo Orçamentário Temporário do Rio de Janeiro, com forte potencial de cobrança em prova envolvendo vinculação de receitas e benefícios fiscais de ICMS.